

מעשה באחד שגירש אשתו הראשונה על ידי שליח ובעל כרחו, שחפסוהו בעלי מלחמות להאשה באמצע הרחוב והשליח זרק הגט לחיקה, נעקה האשה ואין מושיע והיא לא נתנית לקבל והשליח הגט מחיקה, ולפי דבריה מרוב הרעש והתאבקות נקרע הגט קודם שזל לחיקה. והוריתי כיון שיש כאן עבירה חמורה לעצור על חרס רבינו גרשום מאור הגולה לגרש בעל כרחו [ש"ע סי' קי"ט סעיף ו' בהגה], א"כ אין שליח לדבר עבירה ובעל מעשה השליחות לגמרי ולא נתגרשה בשליחות הבעל, ואין כאן גירושין והיא אסורה להנשא, והוא המגרש עודנו אישה וסייב כל חיוצי הבעל לאשתו, ואסור באשה אחרת מחמת חרס רבינו גרשום מאור הגולה שלא לישא שתי נשים [שם סי' א' סעיף י'].

וע"ז ערערו קצת ואמרו, שלא אמרו אין שליח לדבר עבירה אלא שלא יתחייב המשלח, אבל עיקר המעשה אינו בטל ונשאר קיים, והרי היא גרושה גמורה אך לא נקרע הגט.

①  
נ"ב  
②  
נ"ב  
נ"ב  
נ"ב

על דבר המערערים אודות הגט שנתן בעל כרחו על ידי שליח ע"פ פסק מרדכי גאוני ארץ, מאחר שהיתה עוברת על דת שעברה על חרמות ושמתות אחר כמה הפראות מפי רבנים. והנה ראיתי מי שחוששין על הגט מחמת שאין שליח לדבר עבירה. ותמוה לי אפילו לטענות שסוברין שלא עשה כהוגן כמה ששלח גט בע"כ, מ"מ לא קי"ל פסקא שהמציא המשנה למלך. הגם דהמוס' במסכת ג"מ דף (י"ג) נ"י ע"ז ד"ה דאמרן כתבו אחד מירוצא דלמאן דאמר דאף היכא דהשליח לאו צר חיוצא צהן שקידש גרושה ע"י שליח אין שליח לד"ע נפקא מיניה דאין חל קידושין כלל, ומאחר דהפוסקים לא הביאו דין זה. גם דבש"ע [ריש סי' קכ"ד] אימא כתב גט על איסורי הנאה כשר, אף שלכתחלה אסור כדאימא צ"י [ע"ש צ"ש], והרי הצ"י פוסק [צ"ש ע"ש ריש סי' קכ"ג] כטור בשם הרמ"ה דהסופר צריך להיות שליח הבעל. גם אם כתב צצמ וציוה"כ מכשיר צצוגג [שם סעיף ה'].

③  
נ"ב  
נ"ב

הנה אודיעה כי האי צורבא מרבנן בשמי' פלוני אשר יתגורר שמה ויתהלך בקרב מחנה' תמיד סני שומעני' ולא טוב עשה בעמנו, כי זה לערך עשר שנים שגירש את אשתו הראשונה היקרה מ' פלונית חי' בעל כרחו שלא בטובתה בלתי סילוק כתובתה ביריד פלוני במדינות פולין ע"י אנשים מלוקטים מן השוק יושבי קרונות שאינם יודעי' בטיב גיטין וקדושין אשר בחר לו והושיבם לבי דינא דאקראי נפסקו עלי' ליתן לה גט כריתו' בעל כורחה, והמה סדרו את הגט בלי רשותא והורמנא מרא דאתרא ורב הגליל ההוא המפורסם, כי הי' במחשך מעשיהם מעשה לסתור תקנות הרגמ"ה זצ"ל עד שכפאו את האשה ע"י בעלי מלחמות אשר השליכוה ארצה והורידו לעפר כבודה וזרק לה השליח הגט בחיקה. וי"א שמפאת השערוריי' והרעש הגדול שהי' שם נתקרע הגט קודם שהושלך לחיקה ושלא הי' כתוב על הקלף ורק על הנייר, ולא זו בלבד עשה המגרש אלא שגם הוא מסרב מלקיים הפס"ד שיצא עליו מן הרב הגליל המפורסם הנ"ל ובית דינו, ועוד הוסיף סרה לדבר עתק ותועה על הגאב"ד גר"ו הנ"ל, פוק חזי כמה נפיש חילייה' דהנך גברי רבכרי דאסהידו עלה דהאי מילתא, ה"ה הגאון החסיד המפורסם מוה"ר יחזקאל סג"ל אב"ד ור"מ דק"ק פראג, בצורך ב"ד מו"ש הרבנים המובהקים שם ובראשם הרב המפורסם חרף ובקי מוה"ר מאיר זצ"ל בומסלא, כמשמעות כתבי יוסר דברי אמת שקבלתי משני צנתורות הזהב הנ"ל בשבוע העבר כחתי' מן יום ד' טו"ב כסליו העבר.

והנה הגאון הנ"ל ובית דינו הצדק כבר כתבו על המגרש מרורות ופתיחא בשיליה' פיסחא, ושלחו ההעתקה לידי ואזי גם אנכי הסכמתי לדבריהם דברי תורה ויצאתי בעקבותיהם לגזור על המגרש הנ"ל בכל תוקף ועז לכל ימרה את פיהם, כמשמעות כתבי אליהם מן טו"ב לספירה, ורק עתה רע"ה ראיתי מתוך גי"ה הנ"ל איך שהמגרש התפאר עלי' לאמור שכבר חזרתי מדברי הראשונים, ושכתבתי אליו שאין כאן לא נדוי ולא שמתא אשר עלי' שמת'. אשר ע"כ ההכרח לא יגונה, להודיע למר ולכל מאן דבעי למידע כי באמת ואמונה, לא דיבר המגרש בכוונה, ושקר בי ענה, וחם לי' לזרעא דאבא לשווי' נפשאי הורנא, ומכ"ש ליהודי הדבור מספק לאיש חרמי ומנודה מפי ב"ד הגדול דק"ק פראג בלתי חקירה ודרישה תחלה האמת אתו או שקר בימינו, ואימא לי' לאיזי גופא דעובד' היכי הוי שזה כמשלש חדשים שקבלתי כתב מן המגרש ע"י אחד ממיודעי, ושם נאמר ונישנית איך שישבו אצל סדר ונתינת הגט כמה גדולי עולם וגאוני ארץ אשר פרטם בשמם בכתב ההוא, ושמו"מ רוצה לצייט ד"י עם אשתו המתגרשת הנ"ל בפני ב"ד מו"ש דק"ק פראג או במדינות פולין, ואת אשר תבחר האשה יקרב עמה למשפט בפניהם גם הוא. ואנכי לא השבתי דבר אליו על חלומותיו ועל דבריו ורק כתבתי למיודעי הנ"ל שאם כנים דבריו ואמיתיים לא תחול עליו גזירתי ותוקף פקודתי הנ"ל.

④

ורק עכשיו נתברר לי ע"י כתבי חכמים הנ"ל כי הכותב כיוזב, ואיגלי בהתי' דמהדר בתר זיופא ושיקרא וטוען וחוזר וטוען, ושוב מטענה ראשונה לטענה אחרת מזויפת ונכזבת הבלתי נכונה, עד שהאחרונה קשה מראשונה וגם מן הפח ויפול באחת אל הפתח ובאר שחת, יכרח מנשק ברזל ותחליפה' קשת נחושה ומקשה לבו יפול ברעה ונלכד במצודת חרמים כל הימים, כאשר יתבאר להבא ומדברי הגאון הנ"ל הנעימים.

ואנכי טרם אפתח שפתי ואענה אקדים מענה דלא שייך בנ"ד לחוש לחרם ר"ת ותלמידיו מ' הוצאות לע"ז על גט שכבר ניתן, כמבואר בשו"ת רמ"א מס' נ"ה עד סי' נ"ט ובספר נ"ש סי' מ"ה, וכל הנביאים מתנבאים בסגנון אחד שלא החרים ר"ת על כיוצא בזה שרואה חכם אחד מפורסם בדורו פסול בגט שניתן שלא בפניו, ואדרבא כך נאה ויפה לעשות ולפרסם הדבר בריבם ושלא לאחוז בפלך השתיקה ולהעלים עין מסוררים, פן תצא עי"ז ח"ו דבר שאינו מתוקן ומכשול גדול לעשות את בנות ישראל בהפקר וספק א"א וחשש ממזרות, כמו בנ"ד שאלו היתה האשה החשובה המתגרשת כנ"ל נישאת לאיש ע"י גט זה והולידה לו בנים, אך ערוב צדקתה עדיין היא יושבת ביד שכולה וגלמודה גמולה דא מבעל, ולא כן עשה הכובד בה שכבר נשא אשת אחרת עלי' ע"י גט הזה שניתן בע"כ וע"י שליח, ואין שליח לדבר עבירה ונמצא הגט בטל כמו שהוכיח הגאון אב"ד מפראג הנ"ל מש"ס ופוסקים באריכות, ואע"פ שהי' לי קצת ויכוח עמו בענין זה מ"מ לענין דינא נראין דבריו נכונים וברורים. וגם ניתן הגט בפני אנשים מלוקטים מן היריד שסידרוה' בלי רשות אב"ד דגליל ורב העיר, דודאי איכא למיחש לי' טפי כמבואר בענין כיוצא זה ב"ד סי' רמ"ב ואה"ע סימן קנ"ד ובשו"ת מהר"ו סימן פ"ה וקכ"ח יע"ש, עד כי גם בעיני יפלא על גאוני ארץ הקרובים אל החלול הזה מדוע שרים עצרו במילין וכף ישימו לפיהם בעת ההיא, ואי אינהו שחקי אנן מי שתקינן ולא חיישינן דתיפוק מיני' חורבה ומה זו שתיקה ובמקום שיש חלול ה' כו', ויגזרו ברכות על ראש הגאון אב"ד גר"ו דפראג וב"ד הרבנים המופלגים ש' על אשר קנאו קנאת ה"צ ותורו הקדושה וחששו לכבוד הראשונים ה"ה הגאון רגמ"ה וצרופו להוציא תעלומה לאורה וביררו לפנינו כשמש בצהרים ובחצי השמים שכל דברי המגרש שקר ולא מפיו אנו חיים.

⑤

כי טען מתחלה שהיתה אשתו מורדת עליו ופסקו עלי' הב"ד דין מורדת, וכאשר בירר הגאון אב"ד מפראג זיף טענה זו, בדה מלכו טענה אחרת איך שהרבנים שמו כסאות למשפט והזמינוה לבוא אליהם בגזירת עירין וחרם ב"ד והיא סירבה ולא באה בדבריהם, וע"כ דנה כעוברת על דת ומועלת בחרם שיכול בעלה לגרשה עבור זה כמבואר בא"ה סימן קט"ו ס"ג, וחזר הגאון אב"ד הנ"ל וסתר גם טענתו זו בראיות חזקות כראי מוצקות, והעלה בחריפתו ובקיאיותו שאין דברי הרשב"א והג"מ שהביא הר"מ שם אמורים אלא בעוברת על חרם ואיסור שאסרה על נפשה או על חרמי הצבור, משא"כ בחרם ב"ד כזה שאינו אלא עונש על הסרוב כמבואר באריכות בלשונו לשון הזהב.

לח מניין למיעד, דשחטת צעלים לכתחלה וכדמוכח סוגיא דקדושין פ"ג [מ"א ע"ב] דיליף שליחות משחטת קדשים.<sup>12</sup> גם ראה מפורשת מאונס שגירש [מכות ט"ז ע"א], דאף דעובר על לאו לא יוכל לשלמה [דברים כ"ב כ"ט] אפילו הכי הגט כשר וחיבים עליה משום אשת איש, ואף דסתם גט נעשה ע"י שליח לפי דעת הטור והב"י דהסופר נרץ להיות שליח דבעל. גם חימה מאלד על התוס' שכתבו למד מירוצא דהיכא דאין שליח לד"ע הקדושין בטל מכל וכל אם מקדש חייב לאוין ע"י שליח, קשה הרי ממתינן מפורשת [גיטין י"א ע"ב] האומר מן שחרור זה לעבדי לא יחזור, וקיי"ל כרז יהודה דאמר [שם ל"ח ע"א] המשחרר עבדו עובר בעשה, וא"כ אמאי יהיה משחרר הא אין שליח לד"ע.

גם ראה מהא דר"ע מכשיר צעלי מומין שהקריבו הכהנים דאם עלו לא ירדו [זבחים פ"ד ע"א], ואמאי לא פשט ליה מהכא דכהני שלוחי דרחמנא נינהו, או מכהנים ששטנו קודם תמיד של שחר או עברו אעשה דהשלמה דכתבו התוס' [פסחים נ"ח ע"ב ד"ה העולה] דהקרבן כשר מן המורה, אף דעברי אעשה דהשלמה. ומבאר דאף לפי פשיטת הגמרא [קידושין כ"ג ע"ב] דכהני שלוחי דרחמנא נינהו, לענין שחטת שלוחי דידן נינהו, דלא שייך כאן מי איכא מידי דאין

8/15

מאי נ"מ בין למ"ד אי בעי עבד וצין למ"ד שליח בר חיובא לא לקי על הקדושין לרבא דאמר בעשרה יוחסין [קדושין דף ע"ט] קידש אינו לוקה בעל לוקה וי"ל דמי בעל אח"כ לוקה אף על הקדושין כדמוכח ברש תמורה (דף ה: ופס) א"ג י"ל דאף לרבא נפקא מינה דאי יש שליחות חלין הקדושין ואי אין שליחות אין חלין הקדושין:

9/15

א. הגה: בכל דבר שלוחו של אדם כמותו חוץ מלדבר עבירה דקיימא לן אין שליח לדבר עבירה (טור פ"ד) ודוקא (א) שהשלוח בר חיובא אבל אם אינו בר חיובא הוי שליח [א] אפילו לדבר עבירה (הגהות מיימוני פרק ה' דשלוחין).

12

אתמול בא למראה עיני דברי מחותני הגאון אב"ד דק"ק אה"י והעברתי עיני עליו וראיתי שכל דבריו לאהבת הניצוח ולא חש לכחוצ אף דברים שאין בהם ממש. ותחלה אני אומר מה שהביא מכתבת הגט על איסורי הנאה ומכתבת הגט בשבת ויום הכיפורים. הנה אי בעינא אחינא ליה צאחה משנה או גמרא או פוסק מפורסם מאל שכל זה מיירי אפילו אומר לסופר, ודלמא בלמח דוקא בכתבו דבעל, וכי דברים בעלמא רוצה לעקור הלכה קבועה שהבאמי מדברי התוס' דאין שליח לדבר עבירה בטל המעשה.<sup>13</sup> אלא שנאיסורי הנאה לא דק כלל,<sup>14</sup> וממה נפשך, להפוסקים דמותר לכחוצ לכתחלה על איסורי הנאה [ע"י ב"ש ר"ש סי' קכ"ד], אין כאן ד"ע כלל, ונמצא דבריו רק למי שאוסר לכתחלה והוא רק דעת המוסקפות [גיטין כ' ע"ב ד"ה בכחיתא], והרי המוסקפות [שם כ"ב ע"ב ד"ה והא] ס"ל דלא בעינן שליחות לכתחלה הגט.<sup>15</sup>

14/15

7/15

מאן דאמר חצר משום שליחות איתרבאי והתניא « בידו אין לי אלא ידו וגו' חצירו וקרפיו מנין ת"ל » המצא תמצא מכל מקום ואי סלקא דעתך חצר משום שליחות איתרבאי אם כן מציינו שליח לדבר עבירה.<sup>16</sup> וקיימא לן אין שליח לדבר עבירה אמר רבינא היכא אמרינן דאין שליח לדבר עבירה היכא דשליח בר חיובא הוא אבל בחצר דלאו בר חיובא הוא מחייב שולחו אלא מעתה האומר לאשה ועבר צאו וגבו לי דלאו בני חיובא נינהו הכי נמי דמחייב שולחן אמרת אשה ועבר בני חיובא נינהו והשתא מיהא לית להו לשלומי.<sup>17</sup> דתנן 'נתגרשה האשה נשתחרר העבד חייבין לשלם' רב סמא אמר היכא אמרינן אין שליח לדבר עבירה היכא דאי בעי עבד ואי בעי לא עבד אבל חצר דבעל כרחיה מותיב בה מחייב שולחו מאי בינייהו איכא בינייהו כהן דאמר ליה לישראל צא וקדש לי אשה גרושה אי נמי איש דאמר לה לאשה אקפי לי קמן להך לישנא דאמר כל היכא דאי בעי עבד אי בעי לא עבד לא מחייב שולחו ה"ג אי בעי עבד אי בעי לא עבד לא מחייב שולחן להך לישנא דאמרת כל היכא דשליח לאו בר חיובא מחייב שולחו בני חיובא נינהו מחייב שולחו.

10/15

זה הגרשין אלא תתגרש ותתבע אותו מה שחייב לה (תשובת הרא"ש וריב"ש) וכל זה מדינא (ו) אבל ב' ר"ג (ו) המרים (ו) שלא לגרש [אשה (ח) שלא מדעתה אם לא שעברה על דת וכמו שנבאר לעיל

11/15

ע"ב]. דבר זה מביא לידי גיחוך, וכי שליח המשחרר הוא זה והלא אינו אלא שליח של העבד להיות זוכה לו שלא בפניו וזכיה מטעם שליחות.<sup>18</sup>

13/15

ומדע דהא לרוב הפוסקים אפילו בשליח לדבר עבירה המעשה קיים ואפ"ה המשלח פטור מעונש, וכן הוא צמח.<sup>19</sup> ב"מ דף י" (ע"ב) ד"ה דאמר לישראל למירוצא קמא ע"ש, אלמא דעיקר מה דלא מציינו למילף שליחות לדבר עבירה מקראי דתרומה וקידושין הוא רק לענין דלא למייב שולחו בעונש, אבל לענין שיהיה המעשה קיים ילפינן אפילו לדבר עבירה, וכיון דקיים המעשה וחיוז המשלח שני ענינים נפרדים הם, י

אמנם כל אלה הדברים פלפלנו לפי דעת הגאון מהר"ר יחזקאל הנ"ל, ואמת המפורסמים אין צריכין ראייה מן הקטן כמוני שהגאון מוחזק בכל דבריו דברי חכמים וחידותיו, הוא אשר החזיק פנות המשפט כל יסעו יחידותיו והיה יחזקאל למופת במעשיו ובחסידיותו, אך אחרי נשיקת שתי ידותיו בדבר הזה הפריז על מידותיו בדרך העולה בית אל וים על גדותיו בגט הניתן על פי חכמים תמימים ושלמים אשר חכמים הגידו אם באנו אנו לדון, וביורה במחזק לנו ומופלג בהוראה, ואם אין אתי יודע מהות הענין כבר ראיתי גאונים שלמים ומפורסמים הבאים על הגלוי ועל החתום שיצא הדבר בהיתר כלי שום פיקפוק וצרעור ורספק, ע"כ דעתי מסכמת עם הגאונים הנ"ל להחיות החרם מה"ה הרב מו"ה יהושע העשיל ועזרתו עמי.

אך בזאת נאות לנו באם הגאון יגזור אומר שיתן עוד הפעם גט לבעבור זהירותו וחסידיותו בחזר האשה להיות הרברים בלבו רופפין. גורני עליו לאשר ולקיים דבריו, אך יסבב האופן מבקשין ואין כופין, י